

AÇÃO PENAL E CONCEITOS GERAIS DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Esses crimes são relevantes, cada vez mais cobrados em provas. A Lei n. 12.015/09 trouxe alterações importantíssimas e outras mais recentes por meio da Lei n. 13.718/18, publicada em 24 de setembro de 2018.

Antigamente, os crimes contra a liberdade sexual eram chamados de crimes contra os costumes. Os costumes mudaram, o que era costume no passado hoje já não é mais, a sociedade evoluiu e a denominação foi alterada para crimes contra a dignidade sexual. Nos crimes contra os costumes havia a figura da mulher honesta, crimes que só podiam ser praticados contra a mulher honesta (a virgem, a casada que nunca tinha sido adúltera) – hoje, esse conceito não existe mais, o Código Penal (CP) não faz diferenciação se a mulher é honesta, se a mulher não é honesta (seja lá o que isso significava).

Os conceitos hoje são de sujeito ativo e sujeito passivo, tanto que o estupro, que era um crime que só podia ser praticado por homem contra mulher, não tem mais essa condição, tornou-se um crime bicomum – qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo no crime de estupro.

TÍTULO VI – CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

CAPÍTULO I – DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Art. 213 – Estupro

Art. 215 – Violação sexual mediante fraude

Art. 215-A – Importunação sexual

Art. 216 – Assédio sexual

CAPÍTULO I-A – DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL

Art. 216-B – Registro não autorizado da intimidade sexual

Editado em dezembro de 2018 pela Lei n. 13.772/18.

ANOTAÇÕES

CAPÍTULO II – DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

Art. 217-A – Estupro de vulnerável

Art. 218 – Corrupção de menores

Art. 218-A – Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente

Art. 218 – B – Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

Art. 218-C – Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia



CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Arts. 225 e 226

Os crimes mais recentes, como estupro, importunação sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescentes ou de vulnerável e divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, são os mais passíveis de serem cobrados em concursos. O crime previsto no art. 218-B é um delito hediondo.

CAPÍTULO V – DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

Art. 227 – Mediação para servir a lascívia de outrem

Art. 228 – Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual

Art. 229 – Casa de prostituição

Art. 230 – Rufianismo

Art. 232-A – Promoção de migração ilegal

O artigo 232-A é uma aberração, ninguém sabe como veio parar nos crimes contra a dignidade sexual.

ANOTAÇÕES

CAPÍTULO VI – DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

Art. 233 – Ato obsceno

Art. 234 – Escrito ou objeto obsceno

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 234-A e 234-B

CRIMES HEDIONDOS – LEI N. 8.072/90

O Brasil adota o sistema legal (não o judicial ou misto), ou seja, será hediondo o que está previsto em lei, não é o juiz que vai decidir o que é hediondo e o que não é hediondo no caso concreto. Dentre os crimes contra a dignidade sexual, há três crimes que são considerados hediondos:

Art. 1º – São considerados hediondos os seguintes crimes (...):

V – estupro (art. 213, *caput* e §§ 1º e 2º);

VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, *caput* e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (...)

VIII – favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, *caput*, e §§ 1º e 2º).

AÇÃO PENAL

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante **ação penal pública incondicionada**. (Redação dada pela Lei n. 13.718, de 2018)



Há crimes de ação penal privada, ação penal pública condicionada a representação, ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça e ação penal pública incondicionada.

Há muitos anos os crimes contra a dignidade sexual, vários deles, eram considerados como crimes de ação penal privada, que só gerariam persecução penal mediante queixa crime. O titular da ação penal privada é o próprio particular ou o seu representante legal.

Nas ações penais públicas o titular é o Ministério Público.

ANOTAÇÕES

O crime de estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, se uma pessoa fosse vítima de um crime contra a dignidade sexual, no caso, o estupro, a polícia tomaria conhecimento de que essa pessoa fora vítima de estupro e perguntaria a ela se pretendia representar contra o autor. A vítima poderia que não, ela tinha direito a fazer isso e o estuprador não responderia por qualquer crime porque a polícia só poderia instaurar inquérito policial, o Ministério Público só poderia oferecer a denúncia e dar início a ação penal se tivesse a procedibilidade dessa ação, se tivesse o requisito: a representação a vítima. Se a vítima não representasse, não haveria persecução penal.

Ainda existem alguns crimes cuja ação penal é condicionada à representação. Aplicava-se ao estupro porque há crimes que não ofendem apenas um bem jurídico diretamente (no caso do estupro, a liberdade sexual), mas também a intimidade da pessoa, o fato de que todas as pessoas tomarão conhecimento, ofende no sentido da revitimização todas as vezes em que tiver que ir a justiça ou a polícia e relatar novamente o que sofreu.

O estupro é um crime que ofende demais a dignidade da pessoa, a pessoa se sente completamente invadida, é muitas vezes um crime que a vítima quer esquecer, ela não quer dar publicidade, embora o crime de estupro corra em segredo de justiça

Isso era o que acontecia até 24 de setembro de 2018.

Não há mais necessidade da representação da vítima. Esse crime passou a ser agora crime de ação pública incondicionada.

O artigo 225 refere os crimes dos Capítulos I e II que passaram a ser de ação pública incondicionada porque os demais Capítulos já eram crimes de ação penal pública incondicionada.

Hoje, podemos afirmar que TODOS os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada, não dependem mais da representação da vítima.

Linha do tempo:

No dia 24 de setembro de 2018, foi publicada a Lei n. 13.718/18 que alterou o Código Penal (art. 225) – todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada.

Por exemplo, no dia 25 de setembro de 2018, Maria foi vítima de estupro por parte de João. É necessária a representação de Maria para que João venha a responder por crime de estupro? Não.

Outro exemplo, no dia 23 de setembro de 2018 foi o dia em que Maria sofreu o estupro. Nesse dia, o crime de estupro era de ação penal pública condicionada à representação. No dia 25 de setembro, Maria procura a polícia para dizer que foi estuprada. Maria terá de ofere-



cer uma representação para haver a persecução penal de João? Essa *novatio legis* veio para melhorar ou piorar a situação do réu? Piorou porque antes ele tinha dúvidas quanto a vítima apresentar queixa e agora, independentemente da vontade da vítima, da representação a vítima, ele vai responder – trata-se de uma *novatio legis in pejus*, uma nova lei que veio prejudicar a situação do réu.

Essa *novatio legis in pejus* se aplica ou não se aplica a fatos ocorridos anteriores à sua vigência?

Há que se definir se essa norma é de direito penal, de direito material ou se é uma norma de direito processual penal. Diante do direito penal, do direito material, a lei penal prejudicial ao réu é IRRETROATIVA, não atinge fatos ocorridos antes da sua vigência. As leis processuais penais têm uma vigência imediata, independentemente do fato ter ocorrido antes da sua vigência.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP)

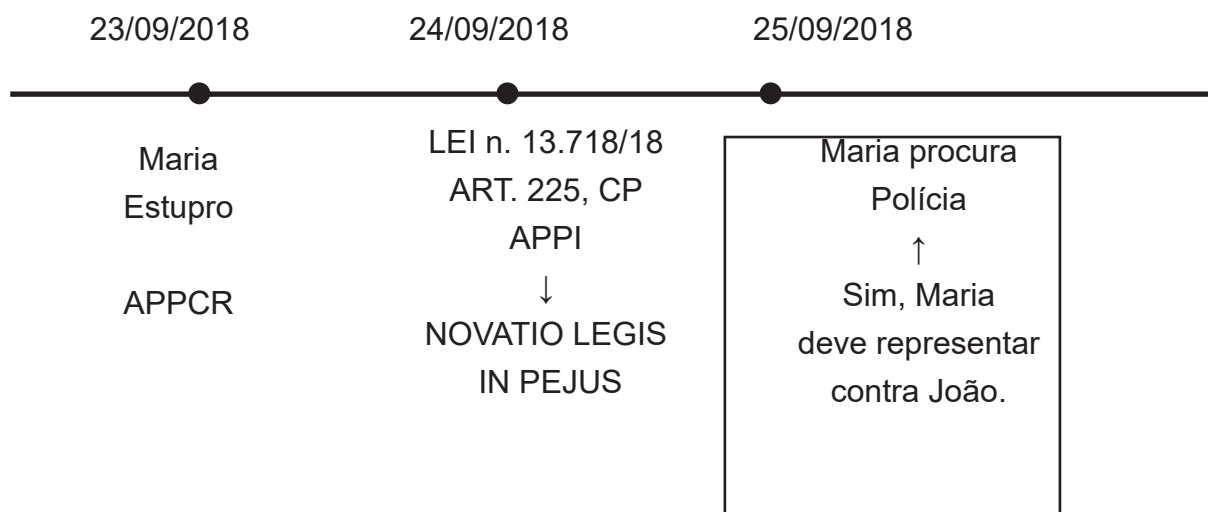
LEI PROCESSUAL NO TEMPO

Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á **desde logo**, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

Se for uma lei penal, se for prejudicial ao réu, ela não se aplicará sobre fatos anteriormente ocorridos à sua vigência (irretroatividade da lei penal gravosa ao réu).

Trata-se de uma norma híbrida: ela tem tantos elementos de direito penal, de direito material, quanto elementos de direito processual.

Às normas híbridas aplica-se a regra do direito penal, do direito material. Aplica-se a regra da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



Súmula n. 608-STF – No crime de estupro, praticado mediante **violência real**, a ação penal é pública incondicionada.

Essa Súmula permanece, mas sem efeito prático porque é redundante com relação a Lei de 24 de setembro de 2018.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena

Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:

I – e II – (VETADO);

III – de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez; (Redação dada pela Lei n. 13.718, de 2018)



Antes da Lei n. 13.718, de 2018, a pena era aumentada da metade. Mais uma hipótese de *novatio legis in pejus*.

IV – de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. (Redação dada pela Lei n. 13.718, de 2018)

Antes da Lei n. 13.718, de 2018, o aumento era de 1/6 até 1/3. Pessoa idosa é aquela que tem 60 anos de idade ou mais. O agente tem de agir com dolo ou com dolo eventual, não que ele tenha a intenção de transmitir a doença, basta ter uma doença que ele saiba ou deveria saber ser portador. Não sabendo que é portador de doença e praticando o delito contra a dignidade sexual, não responderá.

- Aumento da pena (1/2 a 2/3), se do crime resulta gravidez
- E se a gravidez resulta de um estupro praticado por um marido contra sua esposa? Incide a causa de aumento de pena?

Sim, normalmente.

- E se a gravidez resulta de uma relação sexual consentida entre dois namorados apaixonados, o autor com 18 anos de idade e a vítima com 13 anos de idade? Incide a causa de aumento de pena?

ANOTAÇÕES



Incide.

- E se a mulher é autora de um estupro e engravida do homem (sujeito passivo)? Incide a causa de aumento de pena?

Há duas correntes, nenhum delas majoritária: a primeira considera que incide aumento de pena porque a lei não faz qualquer distinção e a segunda, que não vai incidir o aumento de pena, a mulher responde apenas pelo estupro porque afronta o princípio da alteridade (só há tutela do Direito Penal se o agente praticar atos que saiam da esfera da sua pessoa), só há crime quando se atinge o bem jurídico alheio, quando se atinge o seu próprio bem jurídico.

- O artigo 128, CP permite o aborto sentimental ou humanitário, quando a gravidez resulta de estupro. E se a mulher foi autora do delito e engravidou, poderá abortar acobertada pela causa especial de exclusão da ilicitude?

Não.

IV – de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. (Redação dada pela Lei n. 13.718, de 2018)

- Requer dolo direto ou eventual no que concerne ao conhecimento da doença pelo sujeito ativo.
- A incidência do aumento de pena afasta a aplicação do crime do artigo 130, CP (perigo de contágio venéreo).

Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça.



Todos os crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça.

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL

Art. 111 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (...)

V – nos crimes contra a **dignidade sexual** de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, **da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos**, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
